

감사결과 처분요구서

- 외부기관 조사요청에 따른 특정감사 -

2025. 11.



감 사 실
【기술감사부】

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 준공시설물 인계인수 완료 전 관리 소홀

해당부서 △◆지역본부 □◇지사

처리부서 ○○○○○○처

내 용

1. 업무개요

△◆지역본부 □◇지사(이하 “□◇지사”라 한다)에서는 농어촌지역의 경관개선 및 생활환경정비 등을 통해 농어촌정주여건을 개선하여 주민건강증진 및 지역 활성화와 불특정 다수주민이 이용 가능한 적정수준의 시설을 확충함으로써 농어촌 지역사회의 유지 및 주민의 삶의 질 향상에 기여하고자 2022. 7. 4. □◇군과 “◇◇◇ 마을 만들기사업”(이하 “◇◇◇지구”라 한다) 위·수탁 협약을 체결하여 [표 1]과 같이 사업을 시행하였고, 주요 계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

본부	지사	지구명 (사업명)	주요 사업	사업비 (천 원)
△◆	□◇	◇◇◇ (마을만들기사업)	○ 지역경관개선 - 마을 꽃길 조성, 미니 정원 조성 - 문패 부착, 마을표지석 설치 ○ 지역소득증대 - (당초) 마을 카페 조성 → (변경) 마을쉼터 조성	450,000

자료: 해당 사업 시행계획 승인 고시문 발췌

[표 2] 주요공사 계약내용

지구명	공사계약			준공(예정)일	비고
	계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
◇◇◇	(주)○⦿(▣△♣)	'24. 2. 28.	300,465	'24. 11. 17.	토목건축공사
	(주)♣♣(△△△)	'24. 3. 4.	28,450	'24. 11. 17.	전기공사
	○○○○◇○○기술(▣▣▣)	'24. 3. 6.	17,500	'24. 11. 17.	통신공사

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 공사 준공 이후 시설물 인계인수 전에 마을포지석 뒷면에 특정인의 기부 명의를 각인한 것에 대하여 국민권익위원회로 부패행위 신고가 있었다.

2. 판단기준

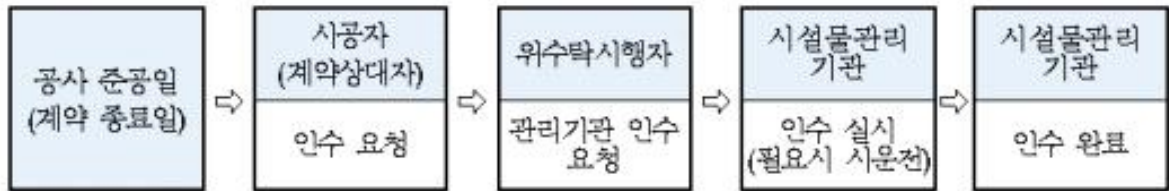
公社「공사감독 업무지침」 제44조(준공도면 등의 검토·확인)에 따르면 감독원은 준공설계도서 등을 검토·확인하고 공사 목적물이 차질 없이 인계될 수 있도록 지도·감독하여야 하고,

같은 지침 제46조(시설물의 인수·인계) 제3항에 따르면 시설물의 인수·인계에 관한 절차 등 세부사항은 ‘별표2 시설공사 인수·인계 기준’에 따른다고 규정하고 있으며

‘별표2 시설공사 인수·인계 기준’ 1. 적용요령 “라”호에는 타 기관으로부터 공사를 위·수탁한 경우와 타 기관 이관대상 시설물인 경우는 관련법 및 규정에 따라 시설물 관리기관에 인수·인계를 실시한다고 규정하고 있고, 공사가 시설물 관리자가 아닌 경우의 시설물 인수·인계 절차는 [그림 1]과 같다.

[그림 1] 시설물 인수·인계 절차도

나. 공사가 시설물관리자가 아닌 경우



자료: 공사감독 업무지침 발췌

한편 □◇군과 □◇지사가 2022. 7. 4. 체결한 「◇◇◇◇ 마을만들기사업 위(수)탁 협약서」 제2조(위탁업무 및 위탁기간) 제1항 제4호에 따르면 ‘시설물 준공 후 인계업무’가 위탁 업무로 명시되어 있으며,

같은 조항 제2항에 따르면 위탁기간은 ‘협약일로부터 시설물 준공 후 인계완료 까지’로 한다고 규정되어 있다.

협약서 제15조(사업의 준공 및 인수인계) 제1항에 따르면 “수탁자”는 농식품 사업 시행지침서에 의거 준공검사 시 지적사항에 대하여 조치를 취하고 준공된 시설물과 그 부속 토지에 대하여 소유자를 “위탁자”로 등기하여 1개월 이내에 시설물을 인계하고 “위탁자”는 보완 사항이 없는 경우에는 인수하여야 한다고 명시하고 있다.

따라서 □◇지사 공사감독원은 ◇◇◇◇ 마을만들기사업을 추진하면서 공사 목적물이 차질 없이 위탁자인 □◇군에 인계될 수 있도록 지도·감독하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 마을표지석 설치 및 특정인 기부 명의 각인에 관한 사항

□◇지사에서는 마을표지석의 설치 규격 등을 변경¹⁾(H1370→H3000)하여 □◇군으로부터 시행계획 변경 승인²⁾을 득하였고, 마을표지석을 2024년 10월 △◆ □◇군 ☞■면 ☆□리 536-6 번지 내에 [그림 3]과 같이 설치하였으며, 2024. 11. 25. 준공검사를 실시³⁾하였다.

[그림 3] 마을표지석 설치 현황(준공 시)



자료: 준공검사결과보고서 발췌(설치 사진)

추진위원장(마율이장)은 당초 표지석 설치 시에는 각인되지 않았던 것을 사업 준공 이후에 마을표지석 뒤편에 특정인의 기부 명의(■☆이씨 □☆공파 ☆●회 회장 ♠◇□ 근중 2024년 10월 19일)를 석재회사를 통해 각인한 사실이 있었다.

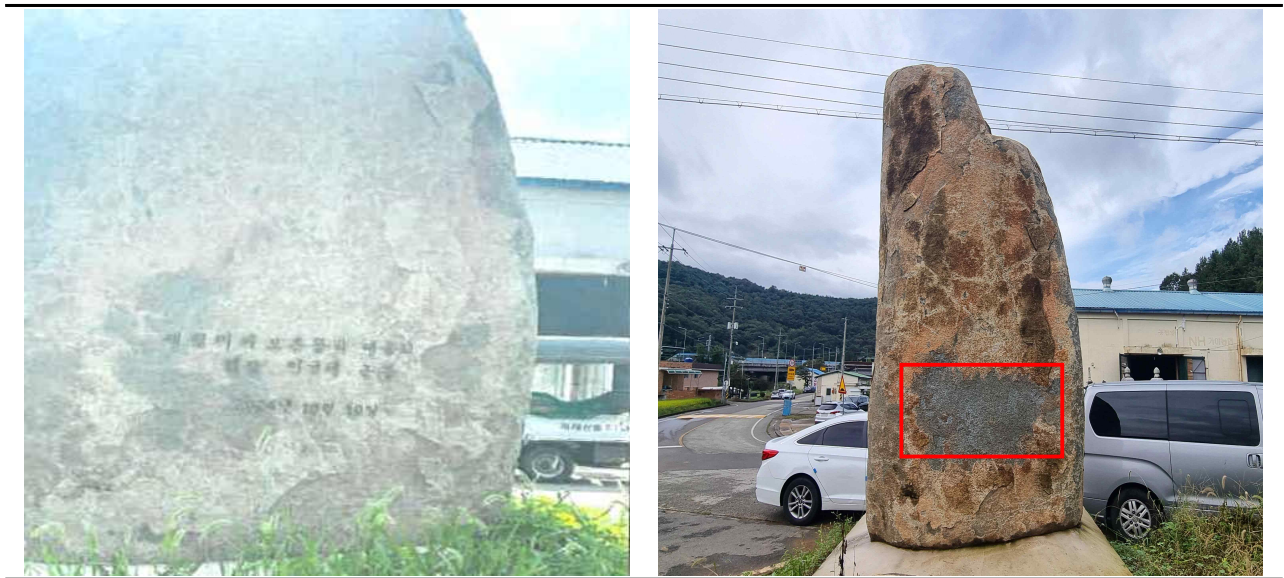
- 1) ① 공사감독원(●금 ■☆☆) 면담(2025.10.16.) 시 ‘시행계획 변경 과정에서 추진위원회에서는 마을표지석의 규격(H1370→H3000)을 변경하고자 요청하였고, 추가되는 비용에 대해서는 □☆공파 ☆●회 회장으로부터 지원받기로 하였다’는 사실을 전임 공사감독원(※금 ♠☆☆, 2024.09.23. 퇴사)에게 전달받은 인계인수 서류를 통해 확인하였다고 진술하였다.
 - ② 추진위원장(마율이장) ◎●◎과의 전화통화(2025.10.17.10시)를 통해 ■☆이씨 ☆●회 회장으로부터 12 백만원을 기부받아 마을표지석 추가비용으로 사용하였고, 기부금에 대한 고마움을 표현하기 위해 마을표지석 뒷면에 각인을 하였다는 진술을 받았으며,
 - ③ □◇군 담당자 ◎◎◎ 주무관과의 전화 통화(2025.10.17. 11시 20분)를 통해 2024년 7월 시행계획 변경 당시 마을표지석 규격 변경에 따른 추가 비용은 마을에서 부담하겠다는 협의를 진행하였다는 진술을 확인하였다.
- 다만, 각인과 관련해서는 공사 및 □◇군에 사전 협의된 사항이 아니었고, 본 민원제기로 인해 인지하였다고 진술하였다.
- 2) □◇군 ◎●◎●◎●◎실-7134(2024.07.25.)호.
 - 3) 준공검사 결과보고: □◇농어촌사업-3285(2024.12.12.)호.

□◇지사에서는 준공 검사 시, 이후 인계인수 준비단계에서 표지석 뒤편에 특정 문구가 각인된 것을 인지하지 못하였고, 금회 민원 제기로 인해 각인된 사실을 알게 되었고,

민원 사항에 대한 인지 후 마을 이장과 전화 통화를 통해 문제가 될 수 있음을 알렸으나 별도의 조치는 이루어지지 않았고,

금번 국민권익위원회의 조사 과정에서 □◇군에서 ◇◇◇ 마을만들기사업 운영위원회에 ‘◇◇◇ 마을표지석 각인 관련 조치 요청’⁴⁾을 하였고, 마을운영 위원회에서 [그림 4]와 같이 뒷면에 새긴 글씨를 깎아내는 조치(2025.09.19.)를 한 것을 확인하였다.

[그림 4] 마을표지석 설치 현황(감사일 현재)



자료: 민원 사진(2025.06.26.) 및 현장 확인 사진(2025.10.16.)

나. 인계인수 완료 전 관리 소홀

□◇지사에서는 마을만들기사업 준공에 따른 시설물 인계인수를 위하여 본 사업으로 신축된 건축물인 마을 쉼터를 □◇군에 건축물 사용 승인 요청⁵⁾을

4) □◇군 ○○○○○○과-9466(2025.09.02.)호.

하였고, □◇군으로부터 2025년 2월 14일 건축물 사용 승인을 받았으며,

마을만들기사업 완료 후 ◇◇◇지구를 포함한 마을만들기사업 4지구⁶⁾에 대한 시설물 인계인수 요청⁷⁾을 하였고, ◇◇◇지구를 제외한 ◆○, ●○, ☼○지구는 인계인수가 완료⁸⁾되었으나 ◇◇◇지구는 관련 민원 등에 대한 처리가 완료되지 않아 감사일 현재(2025.10.16.)까지 인계를 완료하지 못한 상황이다.

4. 관련부서 의견

□◇지사에서는 2025. 2. 14. 건축물 사용승인 이후에도 2025. 3. 24. 상반기 하자검사, 2025. 6. 2. 조경부분에 대한 현장실사, 2025. 7. 10. 민원 관련 현장 확인, 2025. 9. 18. 수목 주변 잡목 제거 및 현장 정리 등 주기적으로 표지석이 설치된 마을 입구부터 마을 쉼터까지의 시설물 유지관리에 최선의 노력을 다하였고,

향후 인계가 완료되기 전까지 현장관리에 책임을 다할 계획으로, 관련 민원 등에 대한 처리가 완료되는 대로 시설물 인수인계토록 지자체(□◇군)와 협의 진행 하겠다는 의견을 제시하였다.

5) 건축물사용승인요청: □◇농어촌사업-3495(2024.12.20.)호.

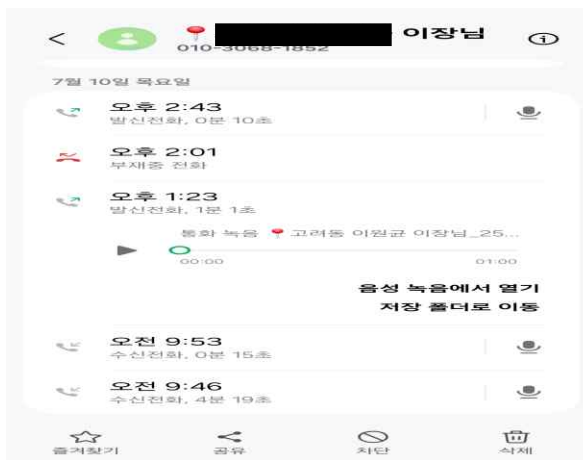
6) ◆○, ●○, ◇◇◇, ☼○

7) □◇농어촌사업-878(2025.05.08.)호.

8) ◇◇◇지구를 제외한 ◆○, ●○, ☼○지구는 인계인수 완료(2025.08.14.)



자료: 2025.03.24. 상반기 하자검사 (◇◇◇마을 하자검사 사진) / 2025.06.02. 조경부분에 대한 현장실사(지자체 동행)



자료: 2025.07.10. 민원 관련 현장 확인(통화 및 녹음 내역) / 자료: 2025.09.18. 현장 정리 사진

조치할 사항 : 통보

사장(○○○○○○처장)은 지방자치단체와의 위·수탁 협약에 따라 시행하는 지역개발사업과 관련하여 준공시설물의 인계인수가 완료될 때까지 사후관리를 철저히 하도록 사업 시행부서에 해당 사례를 전파하시기 바랍니다. (통 보)